

【제3자 경매신청건 이중경매 신청 불철저】

□ 「인수채권정리업무규정」 제57조에 따르면 제3자가 공사의 담보 물건에 경매신청을 하였을 때 먼저 개시결정한 경매신청이 취하되거나 그 절차가 취소 또는 중지될 우려가 있는 경우에는 공사도 경매신청을 하도록 되어 있음

- 그런데 2018. 6. 28. 인수한 담보부채권 ㉠㉠㉠㉠생명보험 2018-XX(채무자 ㉡㉡㉡)의 경우 공사보다 후순위 근저당권자인 ㉢㉢㉢이 2016. 9. 3. 경매신청(㉣㉣지원 2016타경 XXXXXX)한 상태로 인수하였고, 1차 매각예정가격이 253백만 원, 2차 매각예정가격이 177백만 원으로 1차 매각기일에 유찰될 경우 선순위인 공사 근저당(210백만 원)을 감안하면 경매신청권자에게 배당이 없어 기각될 가능성이 높음에도 공사가 별도로 경매신청을 하지 않아 2020. 6. 19. 경매사건이 기각되고 2020. 8. 6. 공사가 다시 경매신청 하여 1년 이상 경매가 지연되는 등
- 담보물건에 제3자가 신청한 경매사건이 취하되어 다시 경매신청한 총 2건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**